

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사의 분할계약 금지 규정 준수 미흡

관 련 부 서 ○○ ●부

조 치 부 서 ○○ ●부

내 용

지 적 요 지

❖ 「계약규정시행세칙」에 따라 설계서에 의해 사업내용이 확정된 공사범위의 해당 되는 역무는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으나, 일부 역무를 소규모 계약의 직접집행으로 분할하여 처리한 사실을 확인하였음

1. 업무 개요

○○ ●부는 시설물에 대한 경상보수 업무를 담당하고 있으며, 발전소 건물, 부대시설, 사택의 신속하고 효율적인 유지관리를 수행하기 위해 “20#년 ㄱ 사옥 및 사택 경상보수공사”를 시행하여 울타리 철거, 방수, 도배, 도장, 세면기 교체, 수전설비 교체 등 다양한 소규모 작업을 수행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「계약규정시행세칙」에 따르면 계약담당자는 ◎◎ 계약예규 「정부

입찰·계약 집행기준」에서 정의한 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.

한편, ○부는 발전소 시설물의 효율적 관리 및 시설환경 개선 등 직원 만족도 제고를 목적으로 ○부의 예산과목을 사용하여 추정가격 #원의 예산을 산정한 후 “20##년 ㄱ 사옥 및 사택 경상보수공사”(이하 “경상보수공사”라 한다)를 시행품의 하였다.

따라서 20##년 예산상 단일사업으로 책정된 경상보수공사의 공사범위에 해당되는 역무는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

경상보수공사 공사시방서에 따르면 해당 공사의 당초 계획된 내역 및 물량은 연평균 예상물량이며 준공시 실적정산 한다고 되어 있고, 공사설계서의 공사범위는 ○○ 구조물 및 부대시설물의 소규모 경상보수 등이며, 울타리 철거, 사위수전 교체, 콘센트 교체 등 공사물량을 구체적으로 정하고 있다.

그런데 ○○ ○부에서 시행한 소규모 계약의 직접집행 건을 점검한 결과, 경상보수공사 계약이 맺어 있음에도 경상보수공사 역무에 해당하는 작업사항에 대해 경상보수공사를 활용하여 시행하지 않고, 별도의 소규모 계약의 직접집행 방식으로 분할하여 시행한 사실을 확인하였다.

위와 같이 단일공사를 부당하게 분할하여 소규모 계약의 직접집행으로 처리한 것은 특정 업체들에게 계약을 분할하여 배분하기 위한 의도로 해석될 소지가 있어 계약 업무의 공정성과 투명성을 저해할 우려가 있는 부적절한 업무처리 방식이다.

관계자 의견 관련 직원은 발전소 시설물의 효율적 관리 및 시설환경 적기 유지보수로 쾌적한 근무환경 조성을 위해 예상되는 작업 공종별 소량의 물량을 반영하여 신속하게 조치하고자 하는 취지로 경상보수공사를 발주하였으나, 반드시 완성해야 하는 목적물이 없는 예상 물량으로 설계하여 발생 역무 및 시점을 특정할 수 없는 소규모 작업사항에 대해 투입비 대비 손해가 예상되는 경우 계약자의 기피 및 다툼이 발생하여 공사 수행 및 관리에 어려움이 있어 일부의 역무는 소규모 계약의 직접집행으로 별도 추진하였다고 설명하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○장은 사업내용이 확정된 공사범위에 해당하는 역무는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약하는 유사 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 계약규정에 대한 부서원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)